

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

30. Konu — Gümrük Satış Mağazaları

Kısa Soru-Cevap · 61 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 30 — Gümrük Satış Mağazaları

Kaynak: 30-Güm.Sat.Mağazaları.docx (GY m.552; Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği — GSM Yön. m.1–35). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Genel Hüküm, Amaç ve Tanımlar (GY m.552; GSM Yön. m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının kuruluş, işleyiş ve eşya satışı hangi düzenlemeye tabidir; orada hüküm yoksa ne uygulanır?	Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine tabidir; hüküm bulunmayan hallerde Gümrük Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (GY m.552/1–2)
2	Gümrüksüz satış mağazaları hangi kişilere satış yapmak üzere açılır? ★ 2025	Türkiye'ye gelen/giden yolcular ile transit yolcular, diplomatik muafiyetten yararlananlar, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları, Türk boğazlarından transit geçen gemiler ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer kişiler. (GSM Yön. m.1)
3	Yönetmelikte tanımlanan ve özel antrepo sayılan yer türleri nelerdir? ★ 2025	Depo, gemilere satış mağazası, gümrüksüz satış mağazası ve uçakta satış mağazası; hepsi özel antrepo sayılır. (GSM Yön. m.3/1-ç, d, f, ı)
4	Gemilere satış mağazası nedir?	Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer için bağlı limanlardan hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan, özel antrepo sayılan yer. (GSM Yön. m.3/1-d)
5	Uçakta satış mağazası nedir?	Uçak içinde satılmak üzere sadece yabancı ülkelere sefer yapan uçaklara eşya teslimi için hava hudut kapılarında yolculardan arındırılmış yerlerde açılan, özel antrepo sayılan yer. (GSM Yön. m.3/1-ı)
6	Yönetmelikteki "mağaza" atfı neleri kapsar?	Aksi belirtilmedikçe gemilere satış mağazasını ve uçakta satış mağazasını da kapsar. (GSM Yön. m.3/2)

Açılabilir Yerler, Tek İşletmeci ve Başvuru Şartları (GSM Yön. m.4–6)

#	Soru	Cevap
7	Mağaza ve depolar nerede yer alır?	Kara, hava, deniz ve demiryolu gümrük kapıları itibarıyla TGB'den çıkış ve TGB'ye giriş yerleri içinde. (GSM Yön. m.4/1)
8	Giriş ve çıkış mağazaları tek mağaza olarak açılabilir mi?	Esas olarak ayrı ayrı açılır; giriş-çıkışın fiziki olarak ayrılması mümkün değilse Genel Müdürlükçe tek mağaza izni verilebilir. (GSM Yön. m.4/1)
9	Hudut kapısında girişte ve çıkışta mağaza açılabilmesi için asgari yolcu sayısı nedir?	Son 12 ay ya da önceki takvim yılında girişte en az 30.000, çıkışta en az 10.000 yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlisi. (GSM Yön. m.4/2)
10	Diplomatik muafiyetten yararlananlar ile yabancı basın mensuplarına hangi mağazalardan satış yapılabilir? ★ 2025	Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerdeki mağazalardan. (GSM Yön. m.4/3)
11	Kaç adet gemilere satış mağazası açılmasına izin verilebilir; yolcu sayısı şartı aranır mı?	İstanbul Boğazı'nda 1, Çanakkale Boğazı'nda 1 olmak üzere toplam 2; m.4/1'deki şartlar aranmaz. (GSM Yön. m.4/4)

#	Soru	Cevap
12	Bir hudut kapısında mağaza işletmeciliğini kaç işletmeci yapar?	Her hudut kapısı ve yerde tek bir işletmeci; açma izni başvuruları her mağaza için ayrı ayrı sonuçlandırılır. Uçakta satış mağazasında da her hava hudut kapısında tek işletmeci vardır. (GSM Yön. m.5/1, 3)
13	Tek işletmeci kuralının çıkış mağazalarına ilişkin istisnası nedir?	Tek işletmeciyle işletme sözleşmesi bulunan ve m.6 şartlarını taşıyan firmalara, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satmak üzere izin verilebilir. (GSM Yön. m.5/2)
14	Kimlere mağaza ve depo açma izni verilebilir?	Kamu kuruluşları ile asgari 2 yıldır faaliyette, ödenmiş sermaye ve ihtiyatları toplamı en az 5.000.000 TL, son 5 yıl kurumlar vergisi basit ortalaması en az 300.000 TL olan limited veya anonim şirketler. (GSM Yön. m.6/1)
15	Hangi şirketlerde 2 yıl faaliyet ve kurumlar vergisi şartları aranmaz?	Ödenmiş sermaye ve ihtiyatları toplamı en az 50.000.000 TL olan şirketlerde. (GSM Yön. m.6/5)
16	Başvuracak tüzel kişilerde hangi kişiler için sabıka (suç) şartı aranır?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile limited şirketlerde ortaklar ve şirket müdürü; affa uğramış olsalar dahi sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetleri bulunmamalıdır. (GSM Yön. m.6/3)

Başvuru, Faaliyete Geçiş ve Yıllık Kontroller (GSM Yön. m.7–10)

#	Soru	Cevap
17	Ön izin başvurusu nereye yapılır ve kim değerlendirir; ön izin açılış izni anlamına gelir mi?	Gümrük müdürlüğüne yapılır; bölge müdürlüğü görüşüyle Genel Müdürlüğe intikal eder. Ön iznin uygun bulunması açılış izni anlamına gelmez. (GSM Yön. m.7/1)
18	Başvuruda istenen adli sicil belgeleri ne kadar süre içinde alınmış olmalıdır?	Başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde. (GSM Yön. m.7/2-a)
19	Mağaza veya depo açma başvurusunda istenen tespit raporunu kim düzenler?	Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri. (GSM Yön. m.7/2-d)
20	Gemilere satış mağazası başvurusunda ayrıca hangi şartlar aranır?	En az bir deniz hizmet teknesi, mağaza adına VHF cihazı işletme izni ve Deniz Ticaret Odasına kayıt. (GSM Yön. m.7/3)
21	Kamu kuruluşlarının başvurusunda hangi belgeler aranır?	Statü belgeleri ibrazı koşuluyla sadece yerin mülkiyet/kira belgesi (c), plan-kroki ve fotoğraflar (ç) ve YGM tespit raporu (d). (GSM Yön. m.7/4)
22	Yurt dışında ikamet eden yabancı yönetim kurulu üyesi ve ortaklardan adli sicil belgesi istenir mi?	Hayır; bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilir. (GSM Yön. m.7/5)
23	Faaliyete geçmek için teminat kimlerden aranmaz?	Kamu kuruluşlarından. (GSM Yön. m.8/1)
24	İzin alanlar ne kadar sürede faaliyete geçmelidir; geçmezlerse ne olur?	İzin yazısının tebliğini izleyen günden itibaren altı ay içinde; geçilmezse (mücbir sebep hariç) izin iptal, teminat iade edilir; yeniden başvuru yapılabilir. (GSM Yön. m.8/2)

#	Soru	Cevap
25	Yönetici ve ortakların adli sicil belgeleri her yıl hangi tarihe kadar ibraz edilir?	Her yıl Ocak ayı sonuna kadar. (GSM Yön. m.9/1)
26	Genişletme, daraltma, tadilat ve adres değişikliği işlemleri kimce sonuçlandırılır; harç alınır mı?	Gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır; harç alınmaz. (GSM Yön. m.9/8)

Satılabilir Eşya ve Satış Esasları (GSM Yön. m.11-14)

#	Soru	Cevap
27	Giriş mağazalarında Türkiye'ye giriş yapan yolculara hangi eşya satılabilir?	Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesindeki eşya; gümrük vergileri ödenmeksizin veya ödenmek suretiyle ithal edilebilecek yolcu beraber eşya; Bakanlıkça (Genel Müdürlük) uygun bulunan diğer eşya. (GSM Yön. m.11/1)
28	Çıkış mağazalarında kimlere satış yapılabilir?	Türkiye'den çıkış yapan yolculara, transit yolculara ve çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine. (GSM Yön. m.11/2)
29	Nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri ülkeye girişte giriş mağazasından neler alabilir?	1 karton sigara, en fazla 1 litrelik 1 alkollü içki, en fazla 120 ml'lik 1 parfüm ve 1 kozmetik ürün, en fazla 1 kg çikolata veya şekerden mamul yiyecek. (GSM Yön. m.11/4)
30	Türkiye'den çıkış yapanlar için Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesindeki miktarlar nasıl uygulanır?	3 kat olarak. (GSM Yön. m.11/5)
31	Kara hudut kapısından çıkan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri dönüşte alışveriş hakkını ayda en fazla kaç defa kullanabilir?	Ayda en fazla 10 defa. (GSM Yön. m.11/14)
32	Diplomatik muafiyetten yararlananlara ve yabancı basın mensuplarına satış hangi belge karşılığında yapılır?	Diplomatlara Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmiş ve gümrük müdürlüğünce tescil edilmiş takrirler karşılığında. (GSM Yön. m.11/7)
33	Mağazalarda serbest dolaşımdaki eşya satılabilir mi?	Esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır; serbest dolaşımdaki eşyanın satışına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. (GSM Yön. m.11/8)
34	Mağazalardan eşya hangi aşamada satın alınmalıdır; istisnası nedir?	Pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve girişte gümrük muayenesinden önce; Tek Durak uygulanan kara gümrük kapılarında bu şart aranmaz. (GSM Yön. m.11/9)
35	Set halinde satılan eşyada alışveriş limiti nasıl değerlendirilir?	Bedelsiz sunulup sunulmadığına bakılmaksızın set içindeki eşyanın tamamı dikkate alınır. (GSM Yön. m.11/10)
36	Kimlere alkollü içki ve tütün mamulü satılamaz?	18 yaşın altındakilere. (GSM Yön. m.11/11)
37	Mağazadaki uyarıcı ve bilgilendirici tabelalar hangi dillerde hazırlanır?	Kara hudut kapılarında Türkçe, İngilizce ve komşu ülke dili; hava ve deniz hudut kapılarında Türkçe, İngilizce ve Arapça. (GSM Yön. m.11/12)

#	Soru	Cevap
38	Yolcuya ait eşya vekâletle başka birine satılabilir mi?	Hayır; satış bizzat yolcuya yapılır, vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi başkasına satılamaz. (GSM Yön. m.12/2)
39	Gemilere ve uçaklara verilecek eşyanın mağazadan çıkışında tespit işlemini kim yapar?	Mağazada görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri. (GSM Yön. m.12/3–4)
40	Gemilere satışta işletmecinin sorumluluğu ne zamana kadar sürer; satış belgesi nasıl düzenlenir?	Eşya gemi kaptanı veya gemi kâtibi tarafından teslim alınıncaya kadar; her sefer için tek satış belgesi, gemi satış listesi üç nüsha. (GSM Yön. m.12/3)
41	Uçakta satış mağazasından eşyayı kim teslim alır; teslim kimin gözetiminde yapılır?	Uçak pilotu ya da kabin amiri teslim alır; teslim apronda görevli gümrük muhafaza memuru gözetiminde yapılır. İşletmecinin sorumluluğu satılamayanların mağazaya geri alınmasına kadar sürer. (GSM Yön. m.12/4)
42	Uçakta satışta teslim ve iade listesi ile uçak içi satış listesi kaç nüsha ve ne zaman düzenlenir?	Teslim ve iade listesi beş nüsha (üçü uçağa); uçak içi satış listesi uçuş bitimini müteakip 72 saat içinde üç nüsha; mağaza yetkilisi bilgileri 24 saat içinde sisteme aktarır. (GSM Yön. m.12/4)
43	Satılan eşyanın BİLGE sisteminde antrepo beyannamesinden düşümü nasıl yapılır?	Teknik olarak mümkünse otomatik; değilse aylık satış listesi esas alınarak oluşturulan düşüm listelerine istinaden gümrük müdürlüğüne. (GSM Yön. m.13)
44	Parfüm ve kozmetik numunelerinin kayıtlardan düşümü için ne gerekir; hangi eşantyonlar numune sayılmaz?	Numunelerin boş şişeleri aylık dönemler itibarıyla ibraz edilip gözetim altında tutanakla imha edilir; boş şişesi ibraz edilemeyenler için gümrük vergileri tahsil edilir. Azami 10 ml'lik bedelsiz eşantyonlar numune sayılmaz. (GSM Yön. m.14/2)

Eşya Hareketleri ve Devir (GSM Yön. m.15–18)

#	Soru	Cevap
45	Eşyanın depodan farklı gümrük müdürlüğü denetimindeki mağaza veya depoya sevki nasıl yapılır?	Transit rejimi hükümleri çerçevesinde; varışta antrepo beyannamesiyle alınır. (Aynı müdürlükteki başka depoya sevkte yeni antrepo beyannamesi verilir.) (GSM Yön. m.15/2–3)
46	Depodan aynı gümrük müdürlüğündeki mağazaya sevkte nasıl işlem yapılır?	Gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim; depodan çıkışta YGM tespiti; sevk gümrük veya gümrük muhafaza memuru refakatinde. Firmalar sadece kendi mağaza ve depoları arasında sevk yapabilir. (GSM Yön. m.15/4–5)
47	Mağaza ve depoların devrinde başvuru nasıl yapılır; ön izin aranır mı?	Devreden dilekçe, devralan dilekçe + m.7/2 belgeleri ((ç) hariç) ile gümrük müdürlüğüne başvurur; devirde ön izin başvurusu yapılmaz. Yeni kurulan devralan şirkette kurucu ortaklardan biri en az 2 yıldır faaliyetseyse süre ve kurumlar vergisi şartı aranmaz. (GSM Yön. m.18)

Teminat (GSM Yön. m.19–20)

#	Soru	Cevap
48	Mağaza ve depo başına götürü teminat tutarı nedir?	Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satanlar için 5.000.000 TL, diğerleri için 2.000.000 TL. (GSM Yön. m.20/2)
49	Birden fazla mağaza ve depo için götürü teminat tutarı ve verilme şekli nedir?	30.000.000 TL; Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına kaydedilmek üzere Elektronik Teminat Modülü üzerinden Genel Müdürlüğe. (GSM Yön. m.20/3)

Kayıt ve Belge Düzeni (GSM Yön. m.21–26)

#	Soru	Cevap
50	Mağaza ve depo açma izni alanlar hangi defter ve belgeleri tutmak zorundadır?	Antrepo giriş-çıkış defteri, satış belgesi, gemi satış listesi, aylık satış listesi ve stok cetveli. (GSM Yön. m.21)
51	Antrepo giriş-çıkış defterine kayıt ne kadar sürede yapılır?	Giriş veya çıkışı takip eden beş iş günü içinde. (GSM Yön. m.22/3)
52	Satış belgesi kaç nüsha düzenlenir; alıcının yükümlülüğü var mıdır?	İki nüsha; alışveriş yapanlar da belgeyi istemek ve almak zorundadır. (GSM Yön. m.23/1, 4)
53	Aylık satış listesi gümrük müdürlüğüne ne zamana kadar iletilir?	En geç takip eden ayın beşinci günü mesai bitimine kadar, bilgisayar ortamında. (GSM Yön. m.25/3)
54	Stok cetveli hangi dönemler için düzenlenir ve ne zaman iletilir?	Dörder aylık dönemler itibarıyla; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk on günü içinde. (GSM Yön. m.26/1, 4)

Denetim, Durdurma, İptal, Sayım ve Cezalar (GSM Yön. m.27–31)

#	Soru	Cevap
55	Gümrük mevzuatına aykırılık veya faaliyet alanı dışında kullanım tespitinde faaliyet kimce ve ne kadar süre durdurulabilir?	Müfettiş/müfettiş yardımcıları ya da bölge müdürlüğünce tedbiren on güne kadar; Genel Müdürlük süreyi aykırılıklar giderilinceye kadar uzatabilir. (GSM Yön. m.28/2-a)
56	Usulsüz satış tespitinde mağazanın faaliyeti ne kadar süre durdurulur?	Genel Müdürlükçe on gün ilâ bir yıl arasında. (GSM Yön. m.28/2-b)
57	Belgeler süresinde ibraz edilmezse veya mağaza bilgisayar sistemi dışına çıkarsa işletmeciyne ne kadar süre verilir?	Her iki durumda on iş günü; belgelerde süre yazılı bildirimin tebliğinden itibaren işler. Süre sonunda faaliyet geçici olarak durdurulabilir/durdurulur. (GSM Yön. m.28/3–4)
58	Kaçakçılık suçundan mahkûmiyet veya sistemde usulsüz değişiklik nedeniyle izni iptal edilenlere ne uygulanır?	Firma ve ortaklarına beş yıl süreyle yeni mağaza ve depo açma ve işletme izni verilmez. (GSM Yön. m.29/3–5)
59	Yıllık sayımlarda heyete kim başkanlık eder; hangi yerlerin sayımını YGM yapar?	Mağaza sayımında gümrük müdürünce tayin edilen en az şef seviyesinde memur; depolar, uçakta satış ve gemilere satış mağazalarında sayımı YGM altışar aylık dönemlerle yapar. (GSM Yön. m.30/1)
60	Sayımda noksan, fazla ve hak sahibi olmayanlara/limit üstü satış tespitinde GK'nın hangi hükmü uygulanır?	Geçerli neden ispatlanamayan noksanlıkta m.236/1; fazlalıkta tasfiye + m.236/2; hak sahibi olmayanlara veya limit üstü satışta işletmeci hakkında m.236/4. (GSM Yön. m.30/3, 5, 6)

#	Soru	Cevap
61	Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları için hangi usulsüzlük cezaları uygulanır?	GY Ek-82 ve GK m.241/3'teki antrepo rejimine ilişkin usulsüzlük cezaları; belirli fıkralara aykırılıkta m.241/1. (GSM Yön. m.31)

Sık Karıştırılanlar

Yolcu sayısı: **girişte 30.000, çıkışta 10.000** (son 12 ay ya da önceki takvim yılı). **Gemilere satış mağazası** yalnız **2** (İstanbul 1 + Çanakkale 1) ve yolcu şartı **aranmaz**.

Şirket şartı: **2 yıl** faaliyet, sermaye+ihtiyat **5 milyon TL**, KV ortalaması **300 bin TL**; sermaye+ihtiyat **50 milyon TL** ise 2 yıl ve KV şartı **aranmaz**. Sabıka şartında eşik sermayenin **%10'undan fazlası**.

Götürü teminat: tütün/alkol satan **5 milyon TL**, diğerleri **2 milyon TL**; birden fazla mağaza/depo için **30 milyon TL** (Genel Müdürlüğe). **Kamu kuruluşlarından teminat aranmaz**.

Diplomatik ve yabancı basın satışı yalnız **Ankara ve İstanbul** hava hudut kapılarındaki **giriş** mağazalarında; takdir: diplomat → **Dışişleri Bakanlığı**, basın → **Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı**.

Nakil vasıtası sürücüsü girişte: **1 karton sigara, 1 lt içki, 120 ml parfüm + 1 kozmetik, 1 kg çikolata**; kara kapısında ayda **10 defa**. Çıkışta liste miktarları **3 kat. 18 yaş** altına alkol/tütün yok.

Süreler: faaliyete geçiş **6 ay**; adli sicil **2 ay** içinde alınmış, her yıl **Ocak sonu**; deftere kayıt **5 iş günü**; aylık satış listesi **ayın 5'i**; stok cetveli **dörder aylık, Ocak/Mayıs/Eylül ilk 10 gün**; uçak içi satış listesi **72 saat**, sisteme **24 saat**.

Durdurma: aykırılıkta tedbiren **10 güne kadar** (müfettiş/bölge müdürlüğü); **usulsüz satışta 10 gün-1 yıl** (Genel Müdürlük); belge/sistem eksikliğinde **10 iş günü** süre; iptal edilene **5 yıl** yeni izin yok.

Mağaza sayımına **en az şef** başkanlık eder; **depo, uçakta ve gemilere satış** mağazalarında sayımı **YGM altışar aylık** yapar. Nüshalar: satış belgesi **2**, gemi satış listesi **3**, teslim-iade listesi **5**, uçak içi satış listesi **3**.